LA PROTECTION DE LA MARQUE

https://www.inpi.fr/fr

Déposer sa marque

Le dépôt de la marque permet d'en acquérir la propriété, c'est-à-dire l'exclusivité et donc de poursuivre les contrefaçons ou les imitations.

L'enregistrement se fait en se rendant dans l'un des centres de l'I. N. P. I. (Institut National de la Propriété Industrielle), ou au greffe du Tribunal de Commerce dont dépend l'entreprise.

Pour l'étranger, les formalités doivent être accomplies pays par pays, mais des conventions internationales facilitent les dépôts.

En effet, depuis 1993, un seul dépôt suffit pour tous les pays de l'Union Européenne.

L'enregistrement est peu coûteux par lui même, il assure une protection pour 10 ans renouvelable indéfiniment. La marque ainsi déposée peut être louée (franchisée) ou même vendue. Cependant, les méandres de formalités nécessitent l'intervention d'un expert qui lui se révèle relativement coûteux.

<u>Quelques chiffres :</u>

- L'INPI enregistre une marque toutes les trois minutes
- 106 115 marques déposées en 2020
- Coût d'un dépôt de marque : 120€

<u>Les domaines de protection :</u>

- Les marques de produits et de service : signe de ralliement de la clientèle
- Les noms de Société
- Les brevets :
  - Sur les nouveaux produits : structure, composition, configuration fonctionnelle
  - Procédés nouveaux de fabrication
- Les modèles et les dessins : s 'appliquent à la forme, à l'aspect extérieur
- Le RCS

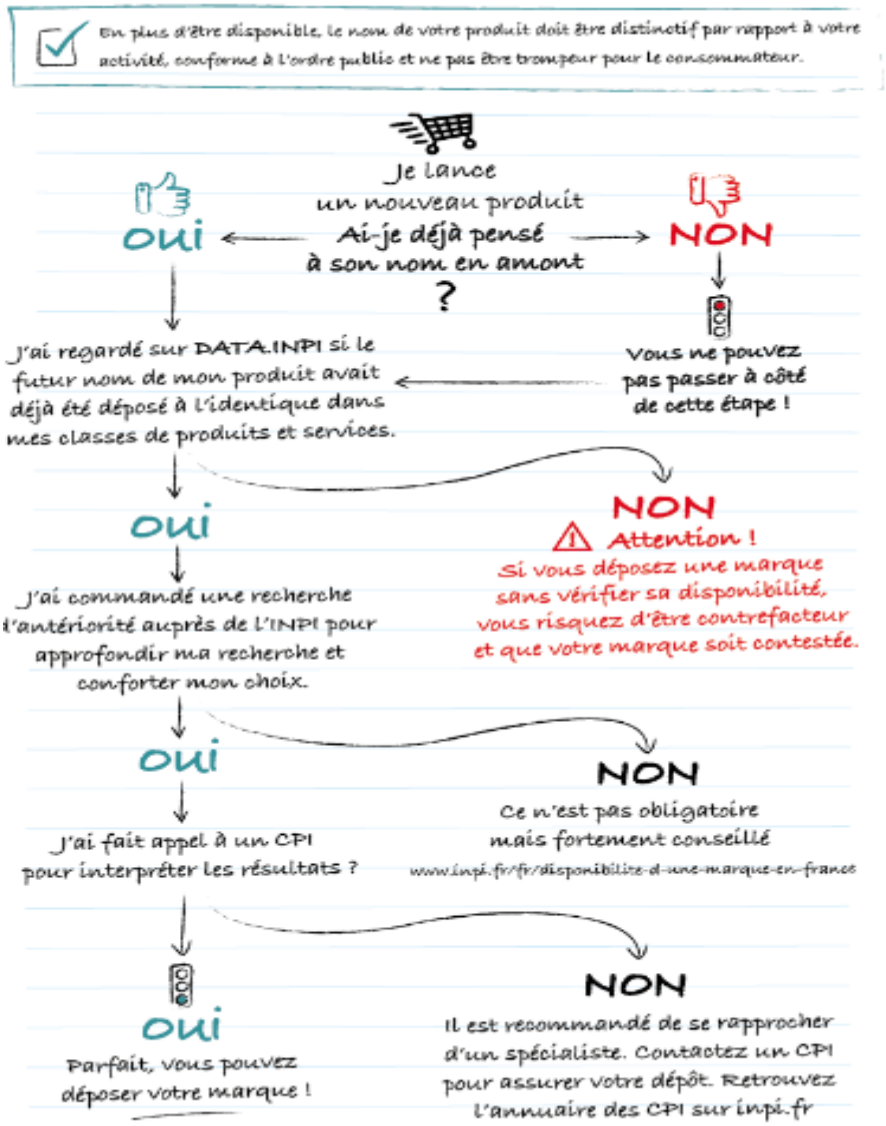
LES ETAPES CLES DU DEPOT

Avant le dépôt

1 – Détermination des produits et/ou les services couverts par le dépôt
2 – Vérification de la disponibilité de la marque
3 – Dépôt de la marque
4 - L'INPI adresse un accusé de réception portant la date et le numéro national de votre dépôt
5 - L'INPI publie le dépôt de la marque au Bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI)
6 - L'INPI examine la demande et émet d'éventuelles objections ; il transmet également d'éventuelles observations ou oppositions

L'enregistrement

7- Répondez aux éventuelles objections
8 - L'INPI publie l'enregistrement de votre marque au BOPI
9 - L'INPI vous envoie le certificat d'enregistrement


En plus d'être disponible, le nom de votre produit doit être distinctif par rapport à votre activité, conforme à l'ordre public et ne pas être trompeur pour le consommateur.
Je lance un nouveau produit
Ai-je déjà pensé à son nom en amont ?
oui
NON
Vous ne pouvez pas passer à côté de cette étape !
J'ai regardé sur DATA.INPI si le futur nom de mon produit avait déjà été déposé à l'identique dans mes classes de produits et services.
oui
NON
Attention !
Si vous déposez une marque sans vérifier sa disponibilité, vous risquez d'être contrefacteur et que votre marque soit contestée.
J'ai commandé une recherche d'antériorité auprès de l'INPI pour approfondir ma recherche et conforter mon choix.
oui
NON
Ce n'est pas obligatoire mais fortement conseillé
www.inpi.fr/fr/disponibilite-d-une-marque-en-france
J'ai fait appel à un CPI pour interpréter les résultats ?
oui
Parfait, vous pouvez déposer votre marque !
NON
Il est recommandé de se rapprocher d'un spécialiste. Contactez un CPI pour assurer votre dépôt. Retrouvez l'annuaire des CPI sur inpi.fr